CONTRATOS

EN GENERAL

Definición (Art. 957)

“Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”.

Los principios contractuales

La regulación general de los contratos se orienta por un conjunto de principios básicos, cuyo respeto hace a la construcción de vínculos eficaces:

Libertad de contratación:

Se trata de un principio básico, que surge de normas del CCyC, con los límites regulatorios del mismo.

“Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres” (art. 958 CCyC)

“Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público.” (art. 960 CCyC)

“Las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato, y para abandonarlas en cualquier momento” (art.990 CCyC)

Fuerza obligatoria: (art. 959 CCyC)

Principio por el que el contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes y solo puede ser modificado o extinguido conforme lo que en él se disponga por acuerdo de partes o en los supuestos previstos por la ley.

Buena fe:

Es un principio vertebral del derecho privado, especialmente enunciado para los contratos en el art. 961 CCyC.

“Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.”

Conservación del contrato:

Se trata de un mandato de optimización orientado a posibilitar que el vínculo negocial alcance los fines previstos por las partes, más allá de la ineficacia de alguna de sus previsiones.

Principio de relatividad de efectos:

Es de la esencia de los contratos que las disposiciones enunciadas por las partes en ejercicio de la libertad de determinación de contenidos que se les reconoce, solo las afecte a ellas y no perjudiquen a terceros.

Tipos de normas contractuales

Normas particulares o de autonomía: se trata de las que las partes pueden libremente crear en ejercicio de la libertad contractual y de determinación de contenidos de la que gozan.

Normas supletorias: son normas supletorias las contenidas en la ley, se aplican en aquellos aspectos que no han sido regulados por las partes por vía de alguna norma particular por ellos creada en ejercicio de su libertad de determinación de contenidos contractuales. La regla, enunciada en el art. 962 CCyC, es que en principio todas las normas son supletorias de la voluntad de las partes, quienes pueden regular en un sentido distinto al previsto por el legislador.

Normas indisponibles: son aquellas que se encuentran por encima de las restantes, particulares o supletorias y que no pueden ser dejadas sin efecto por una norma de autonomía generada por los contratantes

Clasificación de los contratos

1. Contratos unilaterales y bilaterales
2. Contratos a título oneroso y a título gratuito
3. Contratos conmutativos y aleatorios
4. Contratos formales y no formales
5. Contratos nominados e innominados

Contratos unilaterales y bilaterales

“Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra…”

Los contratos formales

Son formales cuando la ley exige una determinada forma, ya sea para la validez del acto, o para que produzca sus efectos propios o para su comprobación.

El Código establece la categoría de los contratos formales, como excepción al régimen general de libertad de formas, y enuncia una división tripartita

1. los sujetos a formas absolutas, cuya inobservancia priva de efectos al acto, el contrato es absolutamente ineficaz.

2. aquellos para los que se exigen formas relativas; el cumplimiento de la formalidad no es exigido bajo sanción de nulidad, no quedan concluidos hasta que se de cumplimiento a la solemnidad prevista pero valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir la formalidad pendiente.

3. los que tienen pautadas formalidades con fines probatorios.